

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אליהו רביבו

פ/1294/25

הצעת חוק-יסוד : ביטול ממשלת החילופים (תיקוני חקיקה)

תיקון חוק-יסוד : 1. בחוק-יסוד : הממשלה¹ –
הממשלה

(1) בסעיף 5(א), המילים "ובממשלת חילופים – גם מראש ממשלה חלופי"
– יימחקו ;

(2) בסעיף 5(ב), המילים "ובממשלת חילופים – גם ראש הממשלה החלופי"
– יימחקו ;

(3) סעיף 13א – בטל ;

(4) במקום סעיף 30ב יבוא :

"ממלא מקום ראש 30ב. על אף האמור בסעיפים 5(ד), 16(ג) ו-30(ג), ניתן
הממשלה או ראש למנות, בהתאם להוראות הסעיפים האמורים, שר
ממשלה בפועל שחברותו בכנסת נפסקה לפי סעיף 42 לחוק-יסוד :
שהוא שר שחברותו הכנסת, לממלא מקום ראש הממשלה או לראש
בכנסת נפסקה הממשלה בפועל, אף שאינו חבר הכנסת, ואולם עם
מינויו כאמור תתחדש חברותו בכנסת בהתאם
להוראות סעיף 42 לחוק היסוד האמור.

(5) סעיפים 43א–43ח – יבוטלו.

תיקון חוק-יסוד : 2. בחוק-יסוד : הכנסת², בסעיף 42 –
הכנסת

(1) בסעיף קטן (א) המילים "ראש הממשלה החלופי" – יימחקו.

(2) בסעיף קטן (ג) (2) המילים "או לראש הממשלה החלופי" – יימחקו.

תיקון חוק 3. בחוק הממשלה, התשס"א–2001³ –
הממשלה

(1) סעיף 1א – בטל ;

(2) בסעיף 4, פסקה (3) – תימחק ;

(3) בסעיף 9(א) –

(א) בפסקה (6), במקום "22, 23 או 43ד" יבוא "22 או 23" ;

(ב) בפסקה (7), במקום "סעיפים 24 או 43ד" יבוא "סעיף 24" ;

(ג) בפסקה (8), במקום "(3), 27 או 43ד" יבוא "(3) או 27" ;

(4) בסעיף 10(ב), פסקה (14) – תימחק.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.
² ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

תיקון חוק שירות 4. בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002³ בסעיף 5(ב), המילים הביטחון הכללי "ובממשלת חילופים כהגדרתה בסעיף 13א לחוק-יסוד: הממשלה – שישה חברים" – יימחקו.

דברי הסבר

מדינת ישראל חווה בשנים האחרונות חוסר יציבות שלטונית אשר הוביל למתחים ושסעים בתוך החברה הישראלית, מציאות אשר גרמה להוצאות כספים מיותרות ובעיקר שיתקה את השלטון אשר תפקידו לספק ביטחון אישי, שירותים אזרחיים ושגשוג כלכלי למען כלל תושבי המדינה. לנוכח כל זאת הגיעו למסקנה חלק מראשי המפלגות כי אין מנוס מהקמת ממשלת חילופים ולצורך כך נחקק מנגנון חקיקתי שיתאים לצרכי השעה.

בדיעבד, פתרון זה הסתבר כלא יעיל ואף השיג מטרות הפוכות מייעודו המקורי. הנזקים אשר נגרמו כתוצאה ממנגנון ממשלות החילופים פגעו באמון הציבור, במעמד הרשות המחוקקת ובמשילות. ממשלות החילופים פגעו באופן נחרץ ברצון הבוחר והחלישו עוד יותר את השאיפה למשילות דמוקרטית וכפועל יוצא, סחפו את מדינת ישראל לרצף מערכות בחירות מיותרות והרסניות.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק-יסוד: הממשלה, חוק-יסוד: הכנסת, חוק הממשלה, התשס"א-2001, וחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, כך שיתוקנו סעיפים 5 ו-30ב לחוק יסוד: הממשלה ויימחקו בהם ההתייחסויות לממשלת החילופים, וכן, יבוטלו סעיפים 13א ו-43א-43ח המגדירים את מבנה ממשלת החילופים. בנוסף לכך יתוקן סעיף 42ג לחוק יסוד: הכנסת המתייחס לראש הממשלה החלופי ויתוקנו הסעיפים הרלוונטיים בחוק הממשלה הנוגעים לממשלת החילופים ולראש הממשלה החלופי. תיקון נוסף יהיה בחוק שירות הביטחון הכללי אשר מגדיר מספר חברים גדול יותר בוועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי בממשלת חילופים. סעיפים אלו נחקקו במיוחד לטובת הקמת ממשלות החילופים.

הצעת חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (186/24/פ) ועל ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (187/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (369/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

³ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

⁴ ס"ח התשס"ב, עמ' 179.